

1501444-96.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2282450/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 20856895 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

9655/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2282450 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501444-96.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501444-96.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2282450/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 20856895 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

9655/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2282450 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

9655/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME FERNANDO MESSIAS GRACIOTTO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1501444-96.2021

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réu - GUILHERME FERNANDO MESSIAS GRACIOTTO

Vistos.

GUILHERME FERNANDO MESSIAS GRACIOTTO, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 18h30, na Avenida João dos Santos Lima, 697, em Araçatuba, trazia consigo, para traficar, 35,47 g de cocaína, dividida em 45 micro tubos de cocaína, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi devidamente citado.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Culta Defensora, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pede a desclassificação para uso de drogas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estariam a configurar o delito correspondente ao tráfico de entorpecente - trazia consigo, para traficar, sem licença prévia da autoridade competente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas para o uso de entorpecente; em relação ao tráfico.

O acusado foi interrogado durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, ficando em silêncio; em juízo, sob o crivo do contraditório, informou que foi no local para comprar entorpecente; assustou-se com a chegada dos policiais e tentou fugir; que reconhece os dois micro tubos de cocaína, dizendo que eram para uso próprio; nega os demais entorpecentes e que não morava naquele local; negou o tráfico.

Na fase judicial, os policiais militares Wellington Rodrigo Dona e Pedro Henrique Brito Pazian, de forma uníssona, informaram que o réu portava os dois micro tubos de cocaína; em relação aos demais entorpecentes encontrados, não conseguiram demonstrar que pertenciam ao réu. De fato, aclarado restou que o local é uma "biqueira" (ponto de venda de drogas); localizaram uma sacola contendo 45 micro tubos de cocaína, todos de cor vermelha, mas não na posse do réu e sim na tal "biqueira"; não conhecem o réu antes dos fatos.

De todo o processado, não há prova segura de que o réu estava traficando, devendo ocorrer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Na dosagem da pena, na primeira fase, atento às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu é primário; assim, fixo a pena apenas em advertência, tornando-a definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu

GUILHERME FERNANDO MESSIAS GRACIOTTO, qualificado nos autos, à pena de advertência, como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Oportunamente deverá ser procedida a devida advertência.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 23 de junho de 2022.